

[예상][14.04-1]피고만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙 적용 여부와 항소기각의 재판 형식

【문제 14.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제 1 심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 "乙은 甲에게 1억 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제 1 심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제 1 심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제 1 심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제 1 심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 "소각하판결"을 선고하였다. A는 이에 불복하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제 1 심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제 1 심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음 1) 피고 乙만이 항소한 사례에서 항소심 법원이 제 1 심판결보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원의 지급을 명하는 판결을 선고할 수 있는지 여부를 "불이익변경금지의 원칙"과 관련하여 논하고, 만약 항소가 이유 없다고 판단될 때 항소심 법원이 내려야 할 "항소기각" 재판의 형식을 기술하시오.